

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
(Tài sản thanh lý cọc cừ Larsen đã qua sử dụng)

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 178/2024/HĐDVĐGTS ngày 13/12/2024 giữa Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ công văn số 402/CTCN-TCKT ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng về việc tiếp tục đấu giá tài sản thanh lý cọc cừ Larsen đã qua sử dụng (lần 03);

CHƯƠNG I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hoá về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung khác liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024; Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng điều chỉnh

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. *Bước giá* là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. *Website đấu giá trực tuyến* là Website có địa chỉ tên miền là <https://daugia.danang.gov.vn>, được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng xây dựng Đề án đấu giá trực tuyến và được Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ra Quyết định phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

5. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

6. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Quy chế này.

7. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức có mức trả giá hợp lệ cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. *Giá trả hợp lệ* là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm (*bước giá được áp dụng từ lượt trả giá 02 trở đi*).

Công thức trả giá hợp lệ: $\text{Giá trả hợp lệ} = \text{Mức giá cao nhất của lượt này} + \text{Bước giá}$.

9. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

10. *Đồng tiền sử dụng* trong mọi giao dịch theo Quy chế đấu giá này là Việt Nam đồng (Viết tắt là Đồng).

11. *Ngày* là ngày dương lịch, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7.

12. Giờ là giờ được ghi nhận trên hệ thống Website **<https://daugia.danang.gov.vn>**, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7.

13. Thời gian là thời gian của hệ thống Website **<https://daugia.danang.gov.vn>**, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7.

14. Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo và Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

CHƯƠNG II – NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

Đơn vị: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Trụ sở: 08 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Người có tài sản đấu giá

Đơn vị: Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

Trụ sở: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Nguyên tắc, hình thức, phương thức đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành,

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến, thời gian trả giá 30 phút.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 4. Tài sản, giá khởi điểm, nguồn gốc của tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản thanh lý cộc cừ Larsen đã qua sử dụng, giá khởi điểm: 8.688.296.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn*):

TT	Tên tài sản,	Đơn vị	Số lượng	Khối lượng/cây,	Khối lượng (kg)	Ghi chú
----	--------------	--------	----------	-----------------	-----------------	---------

	chủng loại	tính		đoạn (kg)		
1	Cừ 9m	Cây	211	684,9	144.514,0	
2	Cừ 9m	Cây	13	684,9	8.903,7	Các cây và đoạn dính vào nhau
3	Cừ 9m	Đoạn	6	342,45	2.054,7	
4	Cừ 12m	Cây	540	913,2	493.128,0	
5	Cừ 12m	Cây	18	913,2	16.437,6	Các cây và đoạn dính vào nhau
6	Cừ 12m	Đoạn	6	456,6	2.739,6	
7	Cừ 6m	Cây	82	456,6	37.441,2	
	Tổng cộng				705.218,8	

*** Lưu ý:**

- Giá bán tài sản đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, bốc xếp, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

- Giao nhận cừ larsen cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được lập theo số lượng, qui cách cọc thực tế hiện có, tài sản bàn giao không qua cân lại khối lượng. Giá thanh toán của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sẽ được xác lập theo số lượng, qui cách nhân (x) với đơn giá trúng đấu giá của qui cách cừ larsen đó.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

Điều 5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ đấu giá (Nộp tiền hồ sơ từ 07 giờ 30 ngày 28/3/2025 và chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 14/4/2025).

- Tiền đặt trước: 1.700.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm triệu đồng*).

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 28/3/2025 đến 17 giờ 00 ngày 14/4/2025, nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm mở tài khoản tại các Ngân hàng sau:

+ Tài khoản số: 117649188888 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn.

+ Tài khoản số: 5610743766 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

+ Tài khoản số: 2010201001669 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh Đồng Đa Đà Nẵng.

- Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá cụ thể: 50.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng*).

Người đăng ký tham gia đấu giá lưu ý những nội dung:

- Nội dung chuyên tiền: Tên người đăng ký; nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tài sản của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

- Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tài sản của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

- Trung tâm trả lại tiền đặt trước cho những khách hàng không trúng đấu giá và không vi phạm quy định thuộc trường hợp bị tịch thu khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến.

Điều 6. Đối tượng được tham gia đấu giá, điều kiện tổ chức cuộc đấu giá

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự; tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu mua tài sản đấu giá (Sau đây gọi chung là “người đăng ký tham gia đấu giá”).

Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, người làm thủ tục đăng ký đấu giá phải là người đứng đầu tổ chức.

2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá: (*Theo khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá*)

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 điều này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất 02 người trở lên đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ trừ quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung theo điểm a, khoản 31, Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Điều 7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định theo thông báo, quy chế đấu giá trên website <https://daugia.danang.gov.vn>.

2. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá:

Khi hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ Người tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Đối với các cá nhân, tổ chức truy cập website <https://daugia.danang.gov.vn> để đăng ký trực tuyến trên hệ thống thì hoàn thành các bước đăng ký (Có tài liệu hướng dẫn cách thức đăng ký và tạo tài khoản tham gia đấu giá), sau khi hoàn thành việc đăng ký tài khoản thì hệ thống sẽ gửi mã xác nhận về địa chỉ email, khách hàng đăng ký vào kích hoạt tài khoản để đăng ký tham gia đấu giá.

Trường hợp các cá nhân, tổ chức đã có tài khoản truy cập website <https://daugia.danang.gov.vn> đã được đăng ký xác thực còn thời hạn sử dụng, người đăng ký tham gia đấu giá dùng tài khoản để tiến hành đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản truy cập, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website <https://daugia.danang.gov.vn> hoặc tài liệu do Trung tâm cung cấp để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Lưu ý:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của cá thông tin, tài liệu cung cấp trên website <https://daugia.danang.gov.vn>. Trường hợp cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy cập trên website <https://daugia.danang.gov.vn>

- Điều chỉnh Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc;

- Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo việc đăng ký đấu giá đúng thời hạn theo thông báo đấu giá.

- Khách hàng phải cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy chế này và tiến hành tạo tài khoản truy cập hệ thống theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.

- Các trường hợp phản hồi sau thời hạn đăng ký sẽ là không đủ điều kiện tham gia đấu giá kể cả đối với các khách hàng đã nộp phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đã nộp sẽ được hoàn lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 8. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 28/3/2025 đến trước 17 giờ 00 ngày 14/4/2025.

2. Địa điểm: Khách hàng mua hồ sơ đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc đăng ký đấu giá trực tuyến trên website <https://daugia.danang.gov.vn> và chuyển tiền mua hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm.

Điều 9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản

1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Khách hàng xem tài sản liên hệ Trung tâm để đăng ký và được hướng dẫn đi xem tài sản, Trung tâm phối hợp với bên có tài sản tổ chức cho khách hàng xem tài sản từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại các kho để tài sản của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

* Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đi xem thực tế tài sản đấu giá, trường hợp không đi xem tài sản như đã thông báo thì khi trúng đấu giá mặc nhiên công nhận tình trạng thực tế về số lượng, chất lượng tài sản đã thông báo đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 30 ngày 17/4/2025.

- Địa điểm đấu giá: Trên website <https://daugia.danang.gov.vn>. Các khách hàng có mặt tại bất kỳ địa điểm nào của khách hàng và đảm bảo có thiết bị được kết nối mạng internet để đăng nhập vào trang đấu giá trực tuyến.

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến, thời gian trả giá 30 phút.

- Trung tâm đăng tải Quy chế cuộc đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trên website <https://daugia.danang.gov.vn>.

- Khi hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ, người tham gia đấu giá được hướng dẫn đăng ký và cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website <https://daugia.danang.gov.vn> để thực hiện việc đấu giá trực tuyến;

- Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức trả giá lên trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá trực tuyến đến thời điểm kết thúc đấu giá) theo thông báo đấu giá tài sản đã được công bố.

3. Cách thức tiến hành đấu giá:

- Khi đến thời gian diễn ra phiên đấu giá, hệ thống sẽ hiển thị thời gian còn lại của phiên đấu giá, các thông tin của tài sản và NÚT ĐẤU GIÁ NGAY để người dùng có thể trả giá cho tài sản.

- Để tiến hành trả giá, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Nhập vào ô (1) số tiền muốn trả, thỏa mãn Số tiền nhập vào = không được thấp hơn giá khởi điểm tài sản hoặc nhấp chuột vào dấu **+** hoặc **-** để điều chỉnh giá trả. Ngoài ra người dùng có thể trả bằng với giá khởi điểm mà hệ thống đã gợi ý

Bước 2: Nhấn vào nút . Hệ thống hiển thị **HỘI THOẠI** ở dưới xác nhận lại việc trả giá

Xác nhận trả giá

x

Bạn có chắc chắn muốn trả giá **1,100,000,000 VNĐ** cho tài sản này?

Bước 3: Nhấn vào nút để hoàn tất việc trả giá và ngược lại nhấn nút để thoát

Lưu ý:

- Trong quá trình đấu giá, người đấu giá trả giá liên tục, lượt trả giá sau liền kề hệ thống tự công thêm một bước giá để làm giá tối thiểu phải trả, thời gian cuộc đấu giá là 30 phút.

- Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác nhận người trúng đấu giá như sau:

Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức có giá trả hợp lệ cao nhất (Không thấp hơn giá khởi điểm, thời gian trả giá là 30 phút, kết thúc 30 phút trả giá hệ thống sẽ lựa chọn người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

Kết quả đấu giá trực tuyến được công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ Email của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

4. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Kết thúc thời gian trả giá, màn hình người trúng đấu giá sẽ hiển thị nút “Chấp nhận” và “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 02 phút.

Nếu người trúng đấu giá bấm “Chấp nhận” hoặc không bấm nút nào trong vòng 02 phút, hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá đồng ý với kết quả đấu giá.

Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong vòng 02 phút đếm ngược hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá và xét giá trả liền kề. Nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 11. Biên bản phiên đấu giá

1. Biên bản phiên đấu giá trực tuyến ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành phiên đấu giá, thời điểm kết thúc phiên đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến phiên đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận được trích xuất, có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành trang thông tin đấu giá trực tuyến.

2. Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá.

Biên bản đấu giá được gửi vào địa chỉ Email của người trúng đấu giá khi kết thúc phiên đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm in biên bản đấu giá, ký tên và gửi về Trung tâm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Người trúng đấu giá không ký biên bản và nộp lại biên bản đấu giá cho Trung tâm trong thời hạn nêu trên được coi là từ chối ký biên bản đấu giá và coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả và tiền đặt trước thuộc về bên có tài sản đấu giá.

Điều 12. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Trung tâm khiến phiên đấu giá không bắt đầu được, Trung tâm dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho các bên, bên có tài sản đấu giá quyết định thời gian đấu giá lại.

2. Trung tâm hủy phiên đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Trung tâm khiến người tham gia đấu giá

không tiếp tục trả giá được sau khi phiên đấu giá và thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại;

3. Trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước đã nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá.

Điều 13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: *(Theo khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi bổ sung theo điểm e khoản 5 Điều 1 của Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản)*

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: *(Theo khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016)*

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

Lưu ý: Thuật ngữ “không tham gia cuộc đấu giá” được hiểu là người tham gia đấu giá không truy cập vào cuộc đấu giá hiển thị trên Website đấu giá trực tuyến <https://daugia.danang.gov.vn> trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá).

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

Điều 14. Ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Hợp đồng mua bán được ký kết giữa Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng và người trúng đấu giá trong thời hạn **03 ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản

1. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

- Trong thời hạn chậm nhất không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm thanh toán đủ 100% số tiền mua tài sản đấu giá (sau khi khấu trừ tiền đặt trước) cho Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng. Trong thời hạn trên nếu người mua được tài sản đấu giá không thực hiện đầy đủ việc thanh toán tiền mua tài sản thì người mua được tài sản đấu giá mất khoản tiền đặt cọc, khoản tiền đặt cọc của người mua được tài sản đấu giá nộp vào tài khoản Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

2. Phương thức, địa điểm thanh toán:

- Người mua được tài sản đấu giá chuyển khoản tiền mua tài sản đấu giá vào tài khoản số 118002637777 của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng.

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chuyển khoản tiền đặt trước của người mua được tài sản đấu giá cho Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành.

3. Xác định số tiền thanh toán đấu giá:

Số tiền thanh toán đấu giá sẽ được điều chỉnh trong trường hợp có sự tăng(+), giảm (-) giữa số lượng theo bảng kê nêu tại Điều 1, Điều 4 của Quy chế này và theo Biên bản giao nhận hàng thực tế. Biên bản giao nhận cừ larsen

cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được lập theo số lượng, qui cách cọc thực tế hiện có. Tài sản bàn giao không qua cân lại khối lượng. Giá thanh toán của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sẽ được xác lập theo số lượng, qui cách nhân (x) với đơn giá trúng đấu giá của qui cách cù larsen đó;

Trường hợp có sự chênh lệch thừa thiếu về số lượng thì số tiền chênh lệch được xác định: Số lượng cây/đoạn cù larsen thừa hoặc thiếu x khối lượng của từng cây/đoạn theo bảng kê nêu tại Điểm 1, Điều 4 của Quy chế này (x) đơn giá trúng đấu giá của 1 kg cù larsen. *Đơn giá trúng đấu giá của 1 kg cù larsen bằng tổng giá trúng đấu giá chia (:) 705.218,8 kg).*

Số tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xác định bằng tổng số tiền trúng đấu giá cộng (+), hoặc trừ cho số tiền điều chỉnh tăng(+), hoặc giảm (-) do có sự tăng(+), giảm (-) giữa số lượng theo bảng kê nêu tại Điểm 1, Điều 4 của Quy chế này và theo Biên bản giao nhận hàng thực tế

Điều 16. Thời hạn, địa điểm, giao tài sản trúng đấu giá

1. Thời hạn nhận bàn giao tài sản: Trong thời hạn chậm nhất không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày người trúng đấu giá đã thanh toán toàn bộ tiền trúng đấu giá tài sản.

2. Thời hạn nhận bàn giao tài sản: Trong thời hạn chậm nhất không **quá 03 (ba) ngày làm việc** kể từ ngày nhận được thông báo bàn giao tài sản, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm đến nhận đủ tài sản. Nếu người mua được tài sản đấu giá không đến nhận bàn giao tài sản trong thời hạn đã thông báo thì người mua được tài sản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu các chi phí phát sinh khác (nếu có) và chịu mọi rủi ro liên quan đến tài sản đấu giá.

3. Phương thức bàn giao tài sản: Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng căn cứ vào biên bản đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, giấy nộp tiền mua tài sản, tổ chức bàn giao toàn bộ tài sản đấu giá, hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá và hóa đơn cho người mua được tài sản. Việc bàn giao tài sản đấu giá phải được lập thành biên bản, có các thành phần tham gia bàn giao tài sản đấu giá ký xác nhận.

Khi người mua được tài sản đấu giá đến nhận tài sản đấu giá phải có trách nhiệm đăng ký phương tiện, con người và chấp hành mọi quy định của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đi xem thực tế tài sản đấu giá, trường hợp không đi xem tài sản như đã thông báo thì khi trúng đấu giá mặc nhiên công nhận tình trạng thực tế về số lượng, chất lượng tài sản đã thông báo đấu giá (*Thời gian, địa điểm xem tài sản sẽ được quy định cụ thể trong quy chế cuộc đấu giá*).

Biên bản giao nhận cù larsen cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được lập theo số lượng, qui cách cọc thực tế hiện có, tài sản bàn giao không qua cân lại khối lượng. Giá thanh toán của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sẽ được xác lập

theo số lượng, qui cách nhân (x) với đơn giá trúng đấu giá của qui cách cừ larsen đó.

Trường hợp có sự chênh lệch thừa thiếu về số lượng thì số tiền chênh lệch được xác định: Số lượng cây/đoạn cừ larsen thừa hoặc thiếu x khối lượng của từng cây/đoạn theo bảng kê nêu tại Điểm 1, Điều 4 của Quy chế này (x) đơn giá trúng đấu giá của 1 kg cừ lazsen. *Đơn giá trúng đấu giá của 1 kg cừ lazsen bằng tổng giá trúng đấu giá chia (:) 705.218,8 kg).*

4. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại các kho để tài sản của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá (Điều 48 của Luật đấu giá)

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- c) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- d) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Các quy định đối với người đấu giá

1. Tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản và quy định tại Quy chế này.

3. Thực hiện đúng nội dung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết với đơn vị có tài sản.

4. Ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của cuộc đấu giá.

Điều 19. Các quy định khác

1. Trường hợp có những nội dung, sự kiện phát sinh ngoài quy định của Quy chế này thì áp dụng các quy định pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan. Những sự kiện, tình huống không có trong quy định sẽ do người điều hành cuộc đấu giá quyết định.

2. Đấu giá viên, thành viên giúp việc cuộc đấu giá, viên chức Trung tâm phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các quy định của Quy chế này.

3. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng;
- Người đăng ký đấu giá;
- Lưu HS, VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Ân